

الشروط الخاصة لعقد تأمين ضد الحريق

الستروك الخاصة لعقد التأمين ضد الحريق				
فرع أو وكالة عقد رقم جديدا للعقد رقم				
مدة التأمين من ظهرا الى ظهرا (حسب التوقيت المحلي)				
المتعاقد المقيم في :				
المستفيد المقيم في :				
الجمالة الصافية	بدل التسجيل وثمن العقد	رسم رقابة	رسم الطابع	الجمالة الاجمالية

[illegible]

..... في

المؤسسة

المتعاقد

نموزج رقم "

هاتف ٩٩٠٢ - ٣١

فاكس ٠٠٩٦٣٣١٤٥١١٩٠

ص.ب : ٢٢٧٩



المؤسسة العامة السورية للتأمين

السجل التجاري : ١٤ ض

مركزها الرئيسي : حمص

شارع ابو العوف حي الأربعين

عقد تأمين من اخطار الحريق

المتعاقد ضد الاخطار المذكورة في هذا العقد وضمن المبالغ المحددة بالنسبة لكل خطر وفقا للشروط العامة والخاصة والنصوص الملاحق المتعلقة به والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه .

نظم هذا العقد استناداً للطلب المقدم من قبل المتعاقد وللبينات التي أدلى بها .
وتتعهد المؤسسة العامة للتأمين المسماة فيما يلي « المؤسسة » بتأمين

الشروط العامة

المادة الرابعة - الاشياء غير المضمونة الا باتفاق خطي ولقاء بدلات تأمين خاصة

- لا يشمل التأمين الاشياء التالية الا بنص صريح يرد فيه :
- ١- البضائع الموجودة بحوزة المتعاقد بصفته ودعيا أو وكلا بالعمولة .
 - ٢- سبائك الذهب أو الفضة والاحجار الثمينة غير المركبة على حلي .
 - ٣- التحف والقطع الثمينة والحلي التي تتجاوز قيمتها (٢٠٠) ليرة سورية .
 - ٤- المخطوطات . التصاميم . الرسوم . الصور . النماذج . القوالب والاشكال .
 - ٥- الاسهم المالية . السندات . الوثائق مهما كان نوعها . الطوابع . النقود المعدنية أو الورقية . الشيكات . السجلات وكل الدفاتر التجارية .
 - ٦- الفحم الحجري . فيما يتعلق بتأمينه ضد خطر الاحتراق الذاتي .
 - ٧- المتفجرات من أي نوع كانت .

المادة الخامسة - الاخطار المستثناة من التأمين

- لا يشمل هذا العقد الاخطار التالية :
- ١- الاضرار الجسمية مهما كان سببها ونوعها .
 - ٢- الاشياء التي تسرق اثناء الحادث أو بعده .
 - ٣- الخسائر والاضرار التي تصيب الاشياء المؤمنة والناجمة عن تخمرها الذاتي أو عن ارتفاع حرارتها بصورة طبيعية أو عن اشتعالها الذاتي (ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة الرابعة الفقرة « ١ ») أو بسبب تعريض الاشياء المؤمنة لوسيلة ما من وسائل التسخين أو التجفيف أو الكوي) .
 - ٤- الخسائر والاضرار التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن حرق الاشياء المؤمنة بأمر من السلطات العامة أو حريق مصدره باطن الارض .
 - ٥- الاضرار غير المباشرة الناجمة عن الحريق . وعلى الاخص تعطيل العمل وفقدان الاجور وفوات المنفعة وما يتبع ذلك من نفقات مهما كان نوعها .

المادة الاولى - مضمون التأمين

يضمن هذا العقد دفع التعويضات من الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن حادث حريق يصيب الاشياء المبينة في الشروط الخاصة والموجودة ضمن الامكنة المحددة بهذا العقد .

المادة الثانية - حدود التزامات المؤسسة

- ١- يحدد المبلغ المذكور في الشروط الخاصة الى جانب كل شيء من الاشياء المؤمنة . الحد الاقصى لمسؤولية المؤسسة عن الاضرار التي تلحق بكل منها .
- ٢- لا يجوز أن يجاوز مجموع التزامات المؤسسة عن حادث واحد الحد الاقصى المذكور في الشروط الخاصة .
- ٣- اذا تبين حين وقوع حادث مضمون ان القيمة الفعلية للشيء المضمون تجاوز المبلغ المؤمن عليه بالنسبة له . فان المتعاقد يعتبر ضامنا نفسه بالنسبة لفرق القيمتين ويتحمل بهذه الحالة حصته من الضرر الحاصل بصورة نسبية .

المادة الثالثة - الاخطار غير المؤمنة الا باتفاق خطي خاص لقاء بدلات تأمين خاصة

لا ينتج هذا العقد مفعوله بالنسبة للاخطار المعددة فيما يلي الا باتفاق خطي خاص :

- ١- الاضرار المادية . خلاف اضرار الحريق . التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الصاعقة أو انفجار غاز التنوير وغاز التدفئة . أو الكهرباء أو المواد المتفجرة أو انفجار الأجهزة البخارية وتمديداتها .
- ٢- جميع النتائج المالية للمسؤولية المدنية للمتعاقد المالك تجاه المستأجر والغير . أو للمستأجر تجاه المالك والغير . وذلك مهما كان نوع هذه المسؤولية ونوع الضرر الحاصل .
- ٣- خسارة الاجرة أي مقدار بدل الايجار الذي يخسره المالك اثناء فترة تعطيل المكان المؤمن بسبب حادث حريق ويشمل هذا الحكم اجر المثل اذا كان المالك شاغلا العقار .

٦ - الزلازل وهيجان البراكين والزلازل الأرض .

٧ - الصواعق ، العواصف ، الأعاصير ، الفيضانات ، الزوايع على أنواعها ، أو أي حادث طبيعي آخر سواء كان جويًا أو أرضيًا .

٨ - الحرب ، الغزو أي عمل يقوم به عدو أجنبي ، العدوان أو العمليات الحربية (سواء كانت الحرب معلنة أو لم تكن) والحرب الأهلية .

٩ - التمرد ، الاضطرابات ، الهيجان الشعبي ، العصيان ، الثورة ، الانقلاب ، المؤامرة ، السلطة العسكرية ، أو اغتصاب السلطة ، الاحكام العرفية ، حالة الطوارئ ، أو عن حادث أو سبب يستدعي إعلان أو الاستمرار في تطبيق الاحكام العرفية أو حالة الطوارئ .

١٠ - الاضرار الناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن تفتت الذرة أو الأجسام المشعة أو التلوث بالاشعة الذرية أو المحروقات الذرية أو بقايا هذه المحروقات .

ان الخسائر والاضرار الحاصلة اثناء وجود الاحوال غير العادية المذكورة في هذه المادة ، تعتبر غير مشمولة بهذا العقد سواء نتجت عن الاحوال المنشأ إليها مباشرة أو غير مباشرة ، من بعيد أو من قريب ، أو كانت تتعلق بها إلا إذا أثبت المتعاقد أن هذه الخسائر والاضرار حدثت بصورة مستقلة عن وجود الاحوال غير العادية .

في حالة اقامة دعوى من قبل المتعاقد أو اتباع أي إجراء آخر كمنجعة لدعاء المؤسسة بأن الخسائر والاضرار الحاصلة لا يشملها العقد استنادا للأسباب الآتية الذكر ، فإن عبء اثبات العكس على عاتق المتعاقد .

المادة السادسة - تكوين العقد

١ - يتم التعاقد ويحدد نطاق التأمين ومقدار الجعالة على اساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات ، وإذا أخفى المتعاقد على المؤسسة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات كاذبة أو بيانات مخالفة للواقع من شأنها خداع المؤسسة في تقدير أهمية الخطر أو حساب الجعالة اعتبر العقد باطلا حكما دون أن يمس ذلك حقوق المؤسسة في استرداد مبالغته من تعويضات من الحوادث السابقة والمطالبة بالعتل والضرر . وتبقى الجعالة حقا مكتسبا للمؤسسة .

٢ - إذا حدث أحد التعديلات المذكورة فيما يلي اثناء مدة العقد ، فإن التأمين يتوقف مفعوله حكما اعتبارا من تاريخ وقوع التعديل وبدون حاجة لانذار أو حكم قضائي وذلك بالنسبة للأشياء التي لحقها التعديل إلا إذا حصل المتعاقد قبل وقوع أي حادث ، على موافقة المؤسسة . ويجب أن تكون الموافقة على العقد نفسه أو بواسطة ملحق له .

أ - تعديل نوع التجارة أو الصناعة التي يمارسها المتعاقد أو التغيير في تخصيص البناء المؤمن عليه أو تعديل أية صفة أخرى له أو البناء الذي يحوي الأشياء المؤمنة أو اضافة أو اذخال اشياء جديدة ويكون من نتيجة ذلك ازدياد خطر الحريق .

ب - ترك البناء المؤمن أو الذي يحوي الأشياء المؤمنة خاليا مدة تزيد عن الثلاثين يوما .

ج - نقل الأشياء المؤمنة الى بناء أو الى محل غير البناء أو المحل المعين في هذا العقد .

د - نقل ملكية الأشياء المؤمنة أو المنافع الناتجة عنها الى الغير بطريقة غير الارث أو القانون .

٣ - على للمتعاقد أن يبلغ المؤسسة بكتاب مضمون كل تعديل يطرأ على الخطر المؤمن عليه وذلك فور علمه بحصول التعديل .

المادة السابعة - مدة التأمين

١ - تحدد مدة العقد في الشروط الخاصة أو في الملاحق .

٢ - لا يحد مفعول العقد بأية حال ، بصورة حكمية ، ولا يتم التمديد إلا

بإصدار عقد جديد أو ملحق لهذا العقد أو باعطاء مخالصة تشعر بالتمديد بعد دفع الجعالة المترتبة ، ما لم يتفق على غير ذلك .

٢ - يحق لكل من المؤسسة أو المتعاقد أن يطلب فسخ العقد في أي وقت كان وذلك بعد تبليغ الطرف الآخر بكتاب مضمون أو ببرقية ويسري مفعول هذا الفسخ بعد مضي أربعة عشر يوما من ارسال الكتاب المذكور ، إذا وقع طلب الفسخ من المؤسسة فيحق للمتعاقد أن يسترد قسما من الجعالة بحسب بالنسبة للمدة المتبقية من التأمين . أما إذا وقع الفسخ من المتعاقد فإن نسبة الجعالة الواجب ردها تحسب وفقا لتعريف « المدة القصيرة » المنصوص عليها في التعرفة .

المادة الثامنة - انتهاء التأمين بسبب زوال الشيء المؤمن عليه يتوقف مفعول التأمين فوراً عند انهيائه أو زوال :

١ - أحد الأبنية أو جزءا منها .

٢ - مجموعة الأبنية أو المنشآت التي تؤلف هذا البناء قسما منها سواء كان الانهيائه أو الزوال جزئيا أو كليا ، بشرط أن يكون الانهيائه أو الزوال قد أصاب كامل البناء أو قسما أساسيا أو مهما منه ، أو أنه يؤثر كليا أو جزئيا على صلاحية البناء للاستعمال أو يزيد في احتمال خطر احتراق كامل البناء أو جزء منه أو الأشياء الموجودة فيه وأخيرا إذا كان الانهيائه أو الزوال نتيجة حريق يسبب خسائر أو اضرار مؤمنة بموجب هذا العقد أو يمكن أن تكون مؤمنة إذا كان البناء أو سلسلة الأبنية أو المنشآت مشمولة بالتأمين .

في حالة اقامة دعوى أو اتباع أي إجراء آخر ، يقع على عاتق المتعاقد عبء الاثبات بأن الانهيائه أو الزوال قد نشأ من حريق كما ورد أنفا .

المادة التاسعة - التزامات المتعاقد في حال وقوع حادث

على المتعاقد أن يبلغ المؤسسة عن الحادث فور وقوعه . وعليه أن يقدم لها الوثائق التالية خلال « ١٥ » يوما من وقوع الحادث على الأكثر أو خلال مدة أطول على أن تسمح المؤسسة بذلك خطيا .

١ - بيانا بالخسائر والاضرار الناتجة من الحادث يحدد فيه بصورة مفصلة وصحيحة مختلف الأشياء التي تضررت أو تلفت وتقديرها لهذه الاضرار محسوبا على أساس قيمة الأشياء المذكورة وقت الحادث دون أو يضيف إليها أي ربح مهما كان نوعه .

٢ - بيانا مفصلا عن عقود التأمين الأخرى التي تشمل الأشياء نفسها إذا وجدت .

وعلى المتعاقد أن يستحصل ، على نفقته الخاصة ، ويقدم للمؤسسة كل التفاصيل الإضافية والتصاميم والشروط والدفاتر والتخلصات والفواتير (النسخ الإضافية أو صورة طبق الأصل عن هذه المستندات) وكذلك الوثائق والبراهين أو أية معلومات أخرى معقولة تطلبها المؤسسة أو أحد ممثليها ويكون لها علاقة بالمطالبة أو بأصل الحريق وسببه وبالظروف التي حدثت الاضرار والخسائر خلالها أو لتي لها علاقة بموضوع مسؤولية المؤسسة أو بمقدار التعويض المتوجب عليها . وعلى أن يؤيد باليمين أو بأية طريقة شرعية أخرى صدق ادعائه وصحة المعلومات المتعلقة بهذا الادعاء .

إذا أقدم المتعاقد أو من يعمل لحسابه على تقديم بيانات احتيالية أو كاذبة أو استعمل في دعم هذه البيانات وسائل احتيالية ، بغية الحصول على الضمانات المنصوص عليها في هذا العقد ، أو إذا حصل الضرر نتيجة فعل المتعاقد أو بتوجيه منه ، أو إذا رفضت المؤسسة طلب المتعاقد بالتعويض أو رفض المتعاقد ما أوجبه له أو عليه قرار المحكم أو المحكمين أو الفصيل (وذلك في حال حصول التحكيم كما هو وارد في المادة ١٥ من هذا العقد) ولم يقاض المتعاقد المؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض ، فإن المتعاقد أو خلفاؤه في الحق يفقدون جميع الحقوق المترتبة بموجب هذا العقد .

المادة العاشرة - حقوق المؤسسة بمناسبة وقوع حادث

يحق للمؤسسة عد وقوع حادث بسبب اضرار أو خسائر للأشياء المؤمنة بموجب هذا العقد .

- ١ - أن تدخل الابنية المصابة أو مكان الحادث أو أن تضع يدها عليها أو تحتفظ لنفسها بحرية التصرف بها .
- ٢ - أن تضع يدها أو تطلب من المتعاقد أن يسلمها كل الأشياء العائدة له والموجودة وقت الحادث في البناء أو مكان الحادث .
- ٣ - أن تحتفظ لنفسها بحرية التصرف بالأشياء المشار إليها أو بجزء منها وأن تقوم بفحصها وتنظيمها أو نقلها أو التصرف بها بأي شكل آخر .
- ٤ - أن تباع هذه الأشياء لحساب صاحب العلاقة أو أن تتصرف بها بأي شكل آخر .

يحق للمؤسسة أن يمارس ، في أي وقت كان ، جميع الحقوق التي تخولها إياها هذه المادة طالما لم يقدم المتعاقد للمؤسسة كتاباً خطياً يعترف فيه بعدم وجود أي حق له يعطيه إياه هذا العقد أو طالما لم يثبت بالادعاء في حالة تقديمه ولم يسحب من قبل مقدمه ، ولا تتحمل المؤسسة أية مسؤولية نتيجة استعمالها الحقوق الممنوحة لها بموجب هذه المادة ، كما أن تلك لا يمكن أن يس بحقها - بأي شكل كان - في أن ترد كل ادعاء أو كل مطالبة ، مستندة في ذلك إلى نصوص هذا العقد .

إذا لم يمثل المتعاقد أو من ينوب عنه لطلبات المؤسسة أو إذا منعها من ممارسة الحقوق التي تخولها إياها هذه المادة أو إذا وضع العراقيل في وجهها فإنه يخسر - هو وخلفاؤه في الحق - كل الحقوق الناجمة عن هذا العقد .

وفي جميع الأحوال ، لا يحق للمتعاقد أن يتخلى للمؤسسة عن الأشياء المؤمنة أو عن جزء منها سواء كانت المؤسسة قد وضعت اليد عليها أم لا .

المادة الحادية عشرة - تسوية الأضرار

للمؤسسة الخيار دون أن تكون ملزمة ، إذا رأت عدم دفع قيمة الخسارة أو الضرر ، أن تعيد الأشياء المؤمنة والتي هلك أو أصابها الضرر إلى حالتها قبل الحادث وذلك بإصلاحها واستبدالها كلياً أو جزئياً . وفي جميع الأحوال فإن المؤسسة غير ملزمة بالاتفاق على إعادة الأشياء إلى حالتها أو إصلاحها أو استبدالها بأكثر مما يتوجب انفاقه لإعادة هذه الأشياء إلى الحالة التي كانت وقت حصول الحادث أو بأكثر من المبلغ الذي حدده عقد التأمين لهذه الأشياء لدى المؤسسة وإذا قررت المؤسسة إعادة الأشياء التي أصابها الضرر إلى حالتها أو إصلاحها أو استبدالها فإنه يتوجب على المتعاقد أن يقدم إلى المؤسسة على نفقته الخاصة ، المخططات والمصورات والتقديرات وجميع التفاصيل التي ترى المؤسسة ضرورة لها .

لا يعتبر أي تصرف تقوم به المؤسسة أو توصي به من أجل إعادة الأشياء المتضررة إلى حالتها أو إصلاحها أو استبدالها تعهداً منها بالقيام بالأعادة أو الإصلاح أو الاستبدال .

إذا لم تستطع المؤسسة إعادة الابنية المؤمنة إلى حالتها أو إصلاحها بسبب بعض القرارات البلدية أو الأنظمة المتعلقة بتخطيط الشوارع أو الابنية أو لأي سبب آخر فإن المؤسسة غير ملزمة بدفع تعويض يجاوز المبلغ الذي كان يكفي لإعادة البناء أو إصلاحه بالشكل الذي كان عليه قبل حدوث الضرر فيما لو سمحت الأنظمة بذلك .

المادة الثانية عشرة - التأمين البحري

إذا كان يوجد ، وقت الحادث ، تأمين أو عدة تأمينات بحرية تشمل الأشياء المؤمنة بموجب هذا العقد أو كان من الممكن أن تشملها لو لم يكن هذا العقد موجوداً ، فإن المؤسسة لا تعتبر مسؤولة إلا عن الخسائر والأضرار التي تتجاوز التعويض الذي كان على المؤمن أو المؤمنين البحريين أن يدفعوها لو لم يكن هذا العقد موجوداً .

المادة الثالثة عشرة - الحلول

يلتزم المتعاقد سواء قبل التعويض عليه أو بعده ، بأن يعطي المؤسسة الصلاحية التي تطلبها ، وأن يسهل مهمتها من أجل اثبات

حقها أو حتى من حلت قانوناً محلها ، والتي تساعد في ملاحقة الأشخاص الثالثين - على نفقتهما - والحصول منهم على التعويضات التي تترتب لها نتيجة دفعها التعويض إلى المتعاقد .

المادة الرابعة عشرة - التأمينات الجارية لدى شركات

أخرى والأشترار بالتأمين

١ - على المتعاقد أن يعلم المؤسسة عن كل تأمين ساري المفعول حين التعاقد أو سيقوم بأجرائه فيما بعد لدى شركات أخرى لتأمين الأشياء نفسها موضوع هذا العقد أو جزء منها ، وإذا لم يقدم المتعاقد بذلك ، قبل وقوع أي حادث ، فإن الفوائد الناجمة عن هذا العقد بالنسبة له وللخلفائه في الحق تصبح لاغية مع احتفاظ المؤسسة بحقها في البديل المستحق ، ويجب أن يشار إلى هذا الأعلام في عقد التأمين نفسه أو بواسطة ملحق خاص له .

٢ - إذا كانت الأشياء التي يشملها هذا العقد مؤمنة كلياً أو جزئياً لدى المؤسسة ولدى غيرها من الشركات على سبيل الاشتراك ، فإن المؤسسة لا تلزم إلا بدفع حصتها من الضرر الناجم بنسبة المبلغ المؤمن عليه لديها ودون تضامن مع الشركات الأخرى .

المادة الخامسة عشرة - التحكيم

كل خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين ، حول تقدير قيمة الخلف أو الضرر الحاصل فقط ، يحال إلى محكمة للفصل به ، ويعين هذا المحكم باتفاق خطي بين الطرفين المتنازعين ، وفي حال عدم اتفاقهما على تسميته يمكن لكل فريق أن ينتخب محكماً عنه ، خلال شهرين من تاريخ دعوة الطرف الآخر له للقيام بذلك .

وفي حالة رفض أحد الطرفين أو إهماله تسمية محكمه خلال شهرين من تاريخ استلامه طلباً خطياً بذلك من الطرف الآخر ، فإن للطرف الآخر الحق بتسمية محكم واحد فرد .

وينتقي المحكمان باتفاق خطي ، وقبل الشروع بالتحكيم ، شخصاً ثالثاً له صفة الفيلصل للاجتماع معهما وتروؤس الاجتماعات والفصل في حالة اختلافهما .

لا يؤثر موت أحد الطرفين المتنازعين أثناء فترة التحكيم على متابعة التحكيم أو على الصلاحيات أو الاختصاص الممنوحين للمحكم أو المحكمين أو الفيلصل .

إذا توفي أحد المحكمين ، فإن الطرف الذي سماه ينتخب بدلاً منه . وإذا توفي الفيلصل فإن للمحكمين تسمية فيصل آخر .

يقرر المحكم أو المحكمان أو الفيلصل كيفية توزيع نفقات التحكيم .

إن الرجوع إلى التحكيم لتقدير قيمة التلف والخسائر الحاصلة الزامي ، وكل خلاف بين المؤسسة والمتعاقد على تقدير قيمة التلف والضرر الحاصل لا يجيز للمتعاقد الرجوع إلى القضاء قبل حصول التحكيم كما هو مبين أعلاه .

المادة السادسة عشرة - أحكام متفرقة

١ - يصرح المتعاقد أنه اتخذ محل إقامة مختار كما هو مبين في الشروط الخاصة ، وتعتبر جميع التبليغات الموجهة إلى محل الإقامة المذكورة قانونية سواء وجد أم لم يوجد وسواء تبليغ أو لم يتبليغ .

٢ - جميع الإنذارات والأعذارات المتوجبة استناداً لبنود هذا العقد تتم بواسطة البريد المضمون أو البرق .

٣ - يخضع هذا العقد لأحكام القوانين السورية وتنحصر صلاحية النظر في جميع الخلافات الناجمة عنه بين المؤسسة والمتعاقد بمحاكم المركز الرئيسي للمؤسسة أو مركز الفرع أو الوكالة التي أصدرت العقد ووقعت عليه .

٤ - جميع التصاريح الواجب تقديمها إلى المؤسسة بمقتضى أحكام هذا العقد ، يجب أن تتم بصورة خطية .